

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, REPRESENTADO POR SU ALCALDE, HON. MIGUEL ROMERO LUGO	NÚM. CASO: SJ2026CV00754
Peticionario	SALÓN: 904
v.	SOBRE: PROCEDIMIENTO ESPECIAL, PARALIZACIÓN DE OBRA INICIADA Y DEMOLICIÓN DE OBRAS CONSTRUIDAS SIN PERMISOS, ARTÍCULO 14.1, LEY NÚM. 161-2009, SEGÚN ENMENDADA.
ZACHARY LAKIN GIOCOMO, AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ MARRERO, ING. CARLOS OQUENDO RODRÍGUEZ y OTROS	
Peticionados	

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN¹, SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN², SOLICITUD DE ORDEN³, MEMORANDO DE COSTAS⁴, MOCIÓN INFORMANDO HONORARIOS DE ABOGADO⁵ y MEMORANDO DE COSTAS⁶ AL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

Comparece la parte peticionaria, **Municipio Autónomo de San Juan** (en adelante, "Municipio"), por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

TRASFONDO PROCESAL

El 30 de marzo de 2026, este Tribunal emitió Sentencia acogiendo los planteamientos presentados por los peticionados en cuanto a la falta de jurisdicción sobre la materia, que la Petición deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio y que el asunto es cosa juzgada.

El 31 de marzo de 2026, el copeticionado, Agrimensor Daniel Gómez (en adelante, “PA Gómez”) presentó una *Solicitud de Reconsideración* alegando haber reclamado la imposición de honorarios de abogado en su *Solicitud de Desestimación*. Añade que, en virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendada (en adelante, “Ley 161”), este Tribunal venía obligado a imponer al Municipio los honorarios de abogado a favor del PA Gómez, al interpretar que la petición del Municipio resultó carente de mérito y razonabilidad. Asimismo, incluye que al amparo

¹ Entrada #42 en SUMAC.
² Entrada #44 en SUMAC.
³ Entrada #45 en SUMAC.
⁴ Entrada #46 en SUMAC.
⁵ Entrada #47 en SUMAC.
⁶ Entrada #48 en SUMAC.

de la Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., el Tribunal debía imponer los honorarios que entienda correspondientes a una conducta temeraria.⁷

El mismo día, el Tribunal emitió una *Resolución Interlocutoria* declarando No Ha Lugar la *Solicitud de Reconsideración* presentada por el PA Gómez.⁸

Así las cosas, el 1 de abril de 2026, la parte copeticionada, Zachary Lakin Giocomo (en adelante, “Dueño”), presentó una *Solicitud de Reconsideración*. En esta discute que el Artículo 14.1 de la Ley 161, le impone un mandato expreso al Tribunal en cuanto a la imposición de honorarios de abogado a aquella parte que presente una petición carente de mérito y razonabilidad, o se presente con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley, y que en caso de que el Tribunal entienda que no es aplicable la imposición, deberá que explicarlo así en su dictamen con los fundamentos para ello.⁹

Luego, el mismo día, el PA Gómez presentó una Solicitud de Orden en la cual solicitó al Tribunal que, de conformidad con lo ordenado en el Artículo 14.1, explicara las razones, con los fundamentos para ello, por las cuales no ordenó la imposición de honorarios de abogado.¹⁰ Posterior a ello, presentó un *Memorando de Costas* solicitando que se ordene el pago a su favor de \$90.00 en concepto de costas incurridas por este en la compra del arancel de presentación de la primera comparecencia. Culmina certificando que, a su entender, la cuantía presentada es correcta y que el desembolso reclamado era necesario para la tramitación del pleito.¹¹

Luego, el Dueño presentó una *Moción Informando Honorarios de Abogado* informando al Tribunal que los honorarios de abogados asumidos para oponerse a la *Petición* de epígrafe ascienden a \$6,400. Justifica la imposición de estos al Municipio en virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161 y menciona, sin citar expresamente, que dicho artículo le requiere una preparación completa para la vista, independientemente de que existan planteamientos desestimatorios. Además, menciona haber incurrido en gastos de traducción y haber contado con un perito en la materia.¹²

Culmina el hilo de mociones con el *Memorando de Costas* presentado por el Dueño. Este lo solicita al amparo de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, *supra*. Señala que las costas reclamadas son: (1) arancel de radicación por \$90.00, (2) contratación y comparecencia de

⁷ Véase entrada #42 en SUMAC.

⁸ Véase entrada #43 en SUMAC.

⁹ Véase entrada #44 en SUMAC.

¹⁰ Véase entrada #45 en SUMAC.

¹¹ Véase entrada #46 en SUMAC.

¹² Véase entrada #47 en SUMAC.

traductor \$811.20, y (3) gasto de comparecencia de la perito Arquitecta María Reina Cintrón por \$1,150.00. Asimismo, reclama la cuantía de \$6,400 por honorarios de abogado. Añade la Certificación que a su mejor entender las cuantías son correctas y que todos los desembolsos y honorarios fueron necesarios y razonables para la tramitación y defensa.¹³

DERECHO APLICABLE

El Artículo 14.1 de la Ley 161 dispone en cuanto a la imposición de honorarios de abogado que,

[...] El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo **si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley**. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. (Énfasis nuestro.)

Discute el Tribunal Supremo que, si de la Petición se desprenden alegaciones suficientes y bien hechas que, de probarse en una vista evidenciaria, pudieran dar lugar a la concesión de un remedio interdictal en virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161, esta no carece de méritos y razonabilidad. *Díaz Vázquez v. Colón Peña*, 214 D.P.R. 1135 (2024).

Por su parte, la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil dispone que, “

Las costas se concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos en que se incurra necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a otra.

Sobre el particular, el Tribunal Supremo ha expresado que las costas procesales no cubren la totalidad de los gastos que ocasiona el proceso, ya que no son sinónimos de los gastos del litigio y tienen una interpretación restrictiva que se justifica tradicionalmente en el interés de garantizar el mayor acceso a los litigantes de manera económica. *J.T.P. Development Corp v. Majestic Realty Corp.*, 130 DPR 456 (1992) citando a J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de derecho procesal civil*, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. IV, pág. 1266.

En cuanto a los peritos de parte, su compensación por vía de costas no es automática. *J.T.P. Development Corp v. Majestic Realty Corp.*, *supra*. **Las costas por la contratación de expertos**

¹³ Véase entrada #48 en SUMAC.

por las partes, se concederán únicamente cuando ello esté plenamente justificado. *Maderas Tratadas v. Sun. Alliance*, 185 DPR 880 (2012). (Énfasis nuestro.) El tribunal, al pasar juicio sobre si procede o no el pago de dichos honorarios, tendrá que evaluar su naturaleza y utilidad a la luz de los hechos particulares del caso ante su consideración, **teniendo la parte que los reclama el deber de demostrar que el testimonio pericial presentado era necesario para que prevaleciera su teoría.** *Id.*, citando a *Rodríguez Cancel v. AEE*, 116 DPR 443 (1985). (Énfasis nuestro.) De este modo, la designación de la compensación de un perito como costas está sujeta a los rigores del escrutinio judicial a través del cual se examinará tanto la naturaleza de su preparación, como la utilidad de su intervención. Es decir que, **deben tomarse en cuenta las credenciales que ostenta el experto designado para rendir una opinión sobre una materia en particular. También corresponde examinar el alcance de su testimonio**, para, de este modo, estar en posición de aquilatar su utilidad en beneficio de la postura procesal de la parte que resulte victoriosa. Cónsono con lo anterior, se descartará en la medida en que éste resulte “irrelevante, inmaterial o innecesario” en la tramitación del caso del que solicita el reembolso. *J.T.P. Development Corp v. Majestic Realty Corp., supra.* (Énfasis nuestro.)

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo en *Garriga, Jr. v. Tribunal Superior*, 88 D.P.R. 245 (1963), al explicar de dónde proviene nuestra regla 44.1, señala que procede de la regla federal, vía Utah. Así, para evaluar la imposición de costas por gastos de intérprete, se analiza el caso *Bennett Chemical Co. v. Atlantic Commodities, Ltd*, 24 FRD 200 (1959). En este se aprobaron gastos de traducción por \$9.50 justificando el mismo por ser **una cantidad mínima y el uso del traductor era necesario** para la ejemplificación de asuntos ante el Tribunal y por constituir una costa debidamente imponible. *Id.* (Énfasis nuestro.) Entonces, nuestro Tribunal Supremo en *Garriga Jr. v. Tribunal Superior, supra*, al imponer las costas de traductor a la parte perdedora, toma en consideración la cantidad mínima de la traducción y la necesidad del traductor para la tramitación del pleito.

DISCUSIÓN

En el caso de marras, el Tribunal desestimó la *Petición* al entender que no tenía jurisdicción sobre la materia y que, aun teniéndola, aplicaba la doctrina de cosa juzgada. Las partes copeticionadas sustentan sus solicitudes de imposición de honorarios de abogados basándose en que la *Petición* presentada por el Municipio carece de méritos y razonabilidades. Lo cierto es que en la Sentencia este Tribunal da por ciertas todas las alegaciones fácticas presentadas en la

Petición. Sin embargo, no entró a evaluar si las alegaciones del Municipio eran suficientes y bien hechas, de probarse en una vista evidenciaria, pudieran dar lugar a la concesión del remedio interdictal que se solicitaba en virtud del Artículo 14.1 de la Ley 161. En otras palabras, nunca se consideró si la *Petición* del Municipio carecía de méritos y razonabilidad. Como tampoco se evaluó si la *Petición* se presentaba sin fundamento legal. Entonces, no habiendo el Tribunal considerado si las alegaciones del Municipio eran unas suficientes y bien hechas que de probarse en la vista evidenciaria, podrían haber dado lugar a la concesión del remedio que solicitaba, estas no pueden ser consideradas como carentes de méritos, razonabilidad o presentadas sin fundamento en ley.

En cuanto a la solicitud de imposición de costas por la perito Arquitecta María Reina Cintrón, de entrada, expresamos que no procede. Es harto conocido que la imposición de costas por peritos de las partes no es una concesión automática dada por el Tribunal, sino que este deberá, bajo un riguroso escrutinio judicial, examinar las credenciales que ostenta, el alcance de su testimonio, la utilidad de su intervención, entre otros factores. Para ello, la parte que lo solicita debe poner en posición al Tribunal para que este pueda emitir su juicio sobre la imposición de costas relacionada con la contratación de peritos de parte. En el caso de marras, el Dueño reclama la imposición de costas a su favor por concepto de la contratación del perito. Sin embargo, de su *Memorando de Costas* únicamente se desprende la cuantía reclamada. La perito a la que hacen mención ni siquiera rindió un informe pericial que haya sido compartido con las demás partes y no se sentó a testificar en la vista. A este Tribunal no se le ha acreditado información alguna sobre las credenciales que ostenta la perito, el alcance de su testimonio —toda vez que no hubo uno— ni la utilidad de su intervención. Entonces, dado que ni siquiera el Tribunal conoce la información antes mencionada, necesaria para su escrutinio, y que la cuantía solicitada es absurda, muy onerosa y no se justifica, no procede la imposición de costas por concepto de contratación de la perito.

Asimismo, tampoco procede la imposición de costas por la contratación de un traductor. Según ha establecido el más Alto Foro, la imposición de costas por concepto de intérprete debe obedecer a que la cuantía de esta sea mínima y el intérprete sea necesario para la tramitación del pleito. En el caso de marras, el Dueño en su *Memorando de Costas* reclama \$811.20 por concepto de contratación y comparecencia del intérprete. Ello, a todas luces, no es una cuantía mínima, sino una cuantía absurda, muy onerosa y que no se justifica. Además, en dicho memorando no se desprende la necesidad de un intérprete para la tramitación del pleito. De hecho, el intérprete fue para la conveniencia del Dueño, sin que siquiera este se sentara a declarar en una vista en su fondo.

En virtud de lo aquí discutido, respetuosamente solicitamos a este Honorable Tribunal que declare No Ha Lugar las solicitudes de reconsideración presentadas por el copeticionado PA Gómez y por el copeticionado Zachary Lakin Giocomo, respecto de la imposición de honorarios de abogado al Municipio, por no cumplirse los requisitos establecidos en el Artículo 14.1 de la Ley 161. Asimismo, solicitamos que se deniegue la imposición de costas reclamadas por el Dueño en su *Memorando de Costas*, particularmente aquellas relacionadas con la contratación de la perito Arquitecta María Reina Cintrón y del intérprete, por no haberse demostrado su necesidad, utilidad o razonabilidad conforme a la Regla 44.1 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable.

En cuanto al arancel de radicación de la primera comparecencia, nos parece que las partes se precipitaron en su solicitud, ya que mientras la referida *Sentencia* no sea final y firme, éstas no pueden reclamar victoria. A tales efectos, se le informa al Tribunal, y a las demás partes, que el Municipio, ejerciendo el derecho que le confiere las Reglas de Procedimiento Civil y la Ley de la Judicatura, está en vías de presentar un recurso de Apelación al Tribunal de Apelaciones; por lo que la consideración de los honorarios de abogados y costas, que no proceden en derecho, es prematura.

POR TODO LO CUAL: se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo anterior y en su consecuencia declare No Ha Lugar las solicitudes de reconsideración, la Solicitud de Orden, Moción Informando Honorarios de Abogado y los Memorando de Costa Presentados, y con esto deniegue la imposición de honorarios de abogado y costas. En la alternativa, mientras la Sentencia no sea una final y firme, difiera la consideración de las partidas de costas y honorarios solicitadas en las referidas mociones, junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho y justicia proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 2 de abril de 2026.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC
Abogados de la Parte Peticionaria
ALB Plaza, Suite 400
16 Carretera #199
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447
E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica
SIMONE CATALDI MALPICA
RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera
DIORANGELIS SANTOS RIVERA
RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net

f/ Patricia A. Peña Rodríguez
PATRICIA A. PEÑA RODRÍGUEZ
RUA Núm. 23928
Email: ppena@alblegal.net